

次の【事例】における【Wの証人尋問】中の(ア)から(エ)までの下線部分にそれぞれ対応する後記アからエまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、Vに暴行を加えて傷害を負わせ、犯行現場から逃走したが、通りすがりのプロカメラマンWがその犯行を目撃し、携帯していたカメラでそれを写真撮影した。そのため甲の氏名等が判明し、甲は、Vを被害者とする傷害事件で公判請求された。

甲は、第一回公判期日において、「公訴事実記載の日時に現場に行ったことはないし、Vに暴力を振るったこともない。」旨述べて犯行を否認した。

検察官は、その他の証拠とともに、弁護人に開示済みの①本件犯行目撃状況等に関するWの司法警察員に対する供述調書及び②W撮影に係る写真7枚を添付した司法警察員作成の捜査報告書を証拠調べ請求した。

これに対し、甲の弁護人は、前記①及び②の証拠について不同意の意見を述べたが、Wが当時カメラを携帯していた事実については争わない旨述べた。

そこで、検察官は、立証趣旨を「本件犯行目撃状況及び前記写真の撮影状況」として、Wの証人尋問を請求し、裁判所の採用決定を経て、次のとおりWの証人尋問を行った。なお、同証人尋問の段階では、前記②の証拠採用決定及び証拠調べはなされていない。

【Wの証人尋問】

検察官. (ア) あなたは、プロのカメラマンをしていますね。

W. はい。

検察官. あなたは、本件犯行の日時である平成〇年〇月〇日午前〇時ころ、どこにいましたか。

W. 仕事に行く途中に、事件の現場を通り掛かりました。

検察官. (イ) その時、あなたは、カメラを携帯していましたね。

W. はい。仕事で必要ですから。

検察官. あなたが現場を通り掛かったとき、何か見ましたか。

W. 後に警察で名前を聞いて知ったVが暴力を振るわれているのを見ました。

検察官. その時、あなたは、どの地点にいましたか。

W. △△交差点の南側の信号機のそばです。

検察官. その時、Vはどこにいましたか。

W. 私がいたところから30メートルほど南側の歩道上で私に背を向けて立っていました。

検察官. (ウ) では、その時、甲はその歩道上のどこにいましたか。

W. Vの正面に立っていました。

(中略)

検察官. あなたは、甲がVに暴力を振るっているのを見て、どうしましたか。

W. とっさに、カメラを取り出して、その様子を写真に撮りました。

検察官. その後、甲はどうしましたか。

W. 私が写真を撮っていることに気付いた様子で、慌てて、車に乗り込み、走り去りました。

検察官. それを見たあなたはどうしましたか。

W. 逃げた犯人を捕まえるのに役立つと思ったので、その車を写真に撮りました。

検察官. (エ) 前記②の捜査報告書添付の写真7枚を示します。これらの写真7枚は、あなたが本件現場で撮影したものですか。

W. はい。間違いありません。

(以下省略)

【記述】

- ア. この尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、証人の身分等で実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するものであるので許される。
- イ. この尋問は、主尋問における誘導尋問であるので許されない。
- ウ. この尋問は、Wが、いまだ甲が現場にいた旨を証言していないのに、甲が現場にいたことを前提としており、誤導尋問と呼ばれる相当でない尋問であるので許されない。
- エ. この尋問は、Wに示した写真7枚が、いまだ証拠調べを終えていないものであるので許されない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ エ

No227	証人尋問	正答率
H19-30	正解 4	61%

ア 正しい

質問の中に質問者の望む答えが暗示されている質問（例えば、「信号は赤でしたか。」は誘導尋問だが、「信号は何色でしたか。」は誘導尋問ではない）を誘導尋問という。主尋問では、原則として、誘導尋問は禁止されるが（規則 199 条の 3 第 3 項本文）、例外として、同条ただし書各号に該当する場合には許容される。「あなたは、プロのカメラマンをしていますね。」という尋問は、W がプロのカメラマンであるということについて質問者である検察官が望む答えが暗示されている質問であるから、誘導尋問である。もっとも、W がプロのカメラマンであることは、「証人の身分……等で、実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項」（同条項 1 号）にあたり、例外的に誘導尋問が許される場合にあたる。

イ 誤っている

「その時、あなたは、カメラを携帯していましたね。」という尋問も、W が当時カメラを携帯していたという答えが暗示されているから、誘導尋問にあたるが、W が当時カメラを携帯していた事実については争いがないので「訴訟関係人に争わないことが明らかな事項に関するとき」（規則 199 条の 3 第 3 項 2 号）にあたり、誘導尋問が許される。

ウ 正しい

「では、その時、甲はその歩道上のどこにいましたか。」という尋問のように、被告人甲が被害者 V に暴行を加えたかが争点となっている場合に、証人 W がいまだ甲が現場にいた旨を証言していないのに、甲が現場にいることを前提とした尋問をすることは誤導尋問にあたる。誤導尋問も誘導尋問の一種であるが、証人が認識・記憶していることとは異なった証言をする危険性が特に高いので、誤導尋問は「訴訟関係人のする尋問……が……相当でないとき」（295 条 1 項）にあたることから制限される。

エ 誤っている

写真 7 枚の提示は、「書面又は物に関しその成立、同一性……について証人を尋問する場合において必要があるとき」（規則 199 条の 10 第 1 項）と言えるので、認められる。ただし、示した書面又は物が証拠調べを終ったものでないときは、相手方に異議がないときを除き、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない（規則 199 条の 10 第 2 項）が、尋問自体が許されないわけではない。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。